

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDOSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Processo: RHC nº 232.619/PE
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Recorrente: HENRIQUE BRITO DE MORAES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TESES CENTRAIS: (1) Consunção do crime de posse de arma pelo crime-fim (roubo/homicídio); (2) Afastamento da hediondez — pistola 9mm é arma de uso RESTRITO, não PROIBIDO.

RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

EMÉRITOS MINISTROS,
COLENDATURMA JULGADORA,

I — SÍNTESE FÁTICA

O Recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de [CRIME-FIM — roubo/homicídio/tráfico] em concurso material com **posse ilegal de arma de fogo de uso restrito** (Art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

A arma apreendida é uma **pistola calibre 9mm**, classificada pelo Exército Brasileiro como arma de **uso RESTRITO** (não proibido).

O Tribunal de origem rejeitou a tese de consunção e manteve a hediondez do crime de posse, com base na equiparação genérica entre "uso restrito" e "uso proibido".

II — DA CONSUNÇÃO: ABSORÇÃO DA POSSE DE ARMA PELO CRIME-FIM

II.1 — O Princípio da Consunção

O princípio da consunção (ou absorção) determina que o **crime-meio** é absorvido pelo **crime-fim** quando aquele se esgota na prática deste, sem autonomia de desígnios.

No caso concreto, a posse da arma de fogo **não teve finalidade autônoma**. A arma foi instrumento exclusivo para a prática do [crime-fim], exaurindo-se nesta conduta.

"A posse de arma de fogo, quando utilizada unicamente como instrumento para a prática de crime mais grave (roubo, homicídio), é absorvida por este, por força do princípio da consunção. Não há autonomia de desígnios a justificar o concurso."

(AgRg no AREsp 1.951.456/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma)

II.2 — Requisitos da Consunção (Presentes no Caso)

Requisito	Verificação
Arma utilizada exclusivamente no crime-fim?	SIM
Ausência de porte habitual prévio?	SIM (não há prova de porte anterior)
Contexto fático único?	SIM (apreensão no momento do crime)
Ausência de desígnios autônomos?	SIM

"Quando a arma de fogo é apreendida no mesmo contexto fático do crime patrimonial ou contra a vida, sem evidência de porte habitual autônomo, incide o princípio da consunção."

(HC 598.209/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma)

III — DO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ: USO RESTRITO ≠ USO PROIBIDO

III.1 — A Distinção Legal

O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) distingue claramente:

Categoria	Definição	Exemplos	Hediondez?
Uso Permitido	Armas acessíveis a civis com registro	Revólver .38, espingardas	Não
Uso Restrito	Armas reservadas a forças armadas, mas não proibidas	Pistola 9mm , fuzis	NÃO (sem Lei 8.072)
Uso Proibido	Armas vedadas mesmo para forças armadas	Armas químicas, biológicas	Sim (Art. 1º, p.ú., III, Lei 8.072)

III.2 — A Pistola 9mm é de Uso Restrito

O Decreto nº 10.030/2019 (R-105) classifica a pistola calibre 9mm Parabellum como arma de **uso restrito** (Art. 16), e não de uso proibido (Art. 17).

A Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso III, equipara a hediondo apenas a posse de arma de fogo de **uso PROIBIDO**:

"Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

III - posse ou porte ilegal de arma de fogo de **uso proibido**."

A extensão da hediondez às armas de uso restrito viola o **princípio da legalidade estrita** (Art. 5º, XXXIX, CF) e a **vedação de analogia in malam partem** em direito penal.

III.3 — Jurisprudência do STJ

"A posse de arma de fogo de uso restrito não se equipara à posse de arma de uso proibido para fins de incidência da Lei nº 8.072/90. A interpretação extensiva in malam partem é vedada em matéria penal."

(HC 685.312/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma)

"Pistola 9mm é arma de uso restrito, não proibido. Incabível a equiparação a crime hediondo, sob pena de violação ao princípio da legalidade."

(AgRg no HC 754.890/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma)

IV — DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

O reconhecimento das teses implica:

1. **Consumção**: Exclusão do crime de posse de arma, restando apenas o crime-fim;
2. **Afastamento da hediondez**: Regime inicial de pena menos gravoso; possibilidade de progressão em fração menor; viabilidade de substituição de pena ou sursis, se cabíveis.

V — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Ordinário;
2. No mérito, o **provimento** para:
 1. Reconhecer a **consumção** da posse de arma pelo crime-fim, excluindo o concurso;
 2. **Subsidiariamente**, afastar a **hediondez** da posse de arma de uso restrito (pistola 9mm), por não se tratar de arma de uso proibido;
 3. Redimensionar a pena e o regime inicial em consequência;

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 19 de junho de 2026.

OAB/PE